

Aos 14/06/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1505270-59.2019.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) CICERO ALVES DA SILVA. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o

comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como sua(s) defensor(a/s) nomeada, a Dra. Andrea Leguth. Iniciados os trabalhos, foi interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. O Dr. Promotor de Justiça desistiu da oitiva das testemunhas Letícia, Luciana e Michel. Pelo MM. Juiz foi deliberado: homologo a desistência requerida. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com cópia anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. CICERO ALVES DA SILVA, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, pelo seguinte fato delituoso: "Consta do incluso Inquérito Policial que, em data, horário e local incertos, mas depois do dia 04 de abril de 2019, nesta Cidade e Comarca de Catanduva-SP, CÍCERO ALVES DA SILVA, qualificado a fls. 99/104, recebeu e vendeu um aparelho celular, marca Samsung, modelo J7 Prime, sabendo ser produto de crime, pertencente à vítima Letícia Cristina de Oliveira Pinto. 2. Segundo apurado, nas circunstâncias descritas, o denunciado recebeu, de pessoa ainda não identificada, o telefone celular, marca Samsung, modelo J7 Prime, avaliado em R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) - fls. 43, sabendo ser produto de crime e, posteriormente, vendeu-o a Luciana Caetano de Souza, pelo valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 3. No dia 04 de abril de 2019, pessoa não identificada subtraiu o aparelho celular da vítima e, em diligências, a Polícia Civil logrou encontrar tal objeto na posse de Luciana Caetano de Souza, que adquiriu o aparelho do denunciado, pagando-lhe R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 4. A vítima não reconheceu o denunciado como o autor do crime de roubo (fls. 19). POSTO ISSO, denuncio a Vossa Excelência CÍCERO ALVES DA SILVA, como incurso na pena do artigo 180, caput, do Código Penal, requerendo que seja ele citado, para que se veja processar, até final condenação, observando-se o rito processual adequado (art. 394 do CPP), intimando-se as pessoas abaixo relacionadas, para que venham depor sobre os fatos, em juízo, sob as penas da lei.". O acusado responde ao processo em liberdade e, em razão de seus antecedentes, não fez jus aos benefícios legais. A denúncia de págs. 138/139 foi recebida em 08/09/2021 (págs. 142/145). O acusado foi citado (pág. 171) e apresentou a resposta à acusação de págs. 177/179. Durante a instrução criminal, foi interrogado o acusado. O Ministério Público é pela procedência parcial da ação penal, entendendo que cometeu o acusado somente o delito de receptação culposa. A nobre Defesa requereu a fixação da pena no mínimo legal, ante a confissão espontânea ocorrida. Fundamento e decido. Conforme reconheceu o próprio Dr. Promotor de Justiça oficiante, a acusação é parcialmente procedente, pois, consoante adiante será exposto, cometeu o acusado apenas o delito de receptação na forma culposa. A ocorrência de tal infração penal está provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos (págs. 03/04), dos autos de exibição e apreensão, avaliação e entrega de págs. 21, 22 e 43 e da prova oral colhida nas fases policial e judicial. A autoria também é certa, incontroversa, uma vez que o acusado, interrogado nesta data, admitiu que adquiriu o aparelho celular da vítima por valor bastante inferior ao de mercado (R\$100,00), de um indivíduo seu desconhecido e na porta de sua residência, não suspeitando que o bem pudesse ser produto de origem ilícita. Além da confissão judicial, a vítima foi ouvida na fase policial (pág. 06) e confirmou a ocorrência do roubo de seu aparelho celular, a testemunha Luciana, também na fase policial (pág. 20), confirmou que adquiriu o aparelho celular do acusado e o investigador Michel, ainda na fase policial (pág. 18), concluiu que Luciana adquiriu o aparelho produto de roubo do acusado. Assim, não há dúvidas de que o acusado tenha comprado referido aparelho. O acusado praticou o delito de receptação na forma culposa (art. 180, §3º), tendo em vista que comprou o aparelho de um desconhecido, em frente a sua residência, e por preço bem inferior ao de mercado, situação em que deveria presumir ser produto de origem ilícita. O acusado não sabia da origem ilícita do bem, conforme constatado em audiência, mas adquiriu o aparelho celular sem as cautelas necessárias de praxe. O decreto condenatório assim é de rigor pelo delito de receptação na forma culposa. Passo a dosar a pena. Na primeira fase, levando-se

em conta os maus antecedentes criminais do acusado (processo nº 0008527-21.2009.8.26.0132 - págs. 72/72), fixo a pena-base em 01 mês e 05 dias de detenção, mínima legal acrescida de 1/6. Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 1501390-59.2019.8.26.0132 - pág. 74), deixo de aumentar a pena, uma vez que ele confessou a prática delitiva em audiência, hipótese em que a atenuante genérica da confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam. Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: "Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução" (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.^a edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJE 06/05/2014). "Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário correto. Parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16.^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). "Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16.^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). "Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16.^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada

- Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
- Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015). Na ausência de outras circunstâncias ou causas de modificação, torno definitiva a pena em 01 mês e 05 dias de detenção. O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto. Tratando-se de agente de maus antecedentes e reincidente, nego-lhe a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ou pela multa prevista no art. 44, §2º, do Código Penal, bem como o "sursis". Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal que a Justiça Pública move contra CICERO ALVES DA SILVA, melhor qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO como incurso no art. 180, §3º, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto. Condene o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Deixo de fixar o valor mínimo para reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, porque tal não foi objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada ficou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de tal sorte que o art. 387, IV, do Diploma Processual Penal, contraria o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Ante o regime inicial de pena fixado, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso, motivo pelo qual o MM Juiz deliberou: homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário, inclusive certidão de honorários. Tendo em vista que o acusado foi defendido por Defensora dativa, deixo de determinar a sua intimação para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de prisão em regime aberto e providenciem-se as comunicações de praxe. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.